

1500116-93.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2078275/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16892438 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

686/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2078275 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500116-93.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-93.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2078275/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16892438 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

686/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2078275 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 686/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL TORQUATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, na data de 19 de março de 2021, por volta das 15h30min, na via pública da Avenida Higino de Barros Camargo, Parque Hippolyto II, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, RAFAEL TORQUATO, qualificado nos autos, adquiriu e trazia consigo, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 108 porções de Cocaína, pesando 47,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de exibição e apreensão de fls. 16/17.

Laudo pericial definitivo (130/132).

O acusado apresentou defesa prévia de fls. 144/146.

Denúncia recebida em 03 de agosto de 2021 (fls. 157/159).

Realizada audiência de instrução e julgamento colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 184/190 pugnando pela procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da prisão realizada por guardas municipais. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência do acervo probatório.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, afasto a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa visto que a prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais quando em patrulhamento de rotina visando à ordem nesta urbi em nada extrapola suas atribuições.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17 e Laudo pericial definitivo (fls. 130/132).

A autoria está satisfatoriamente demonstrada pela prova oral colhida em contraditório.

Interrogado, o acusado negou a prática delitativa. Afirmou que estava apenas de passagem pelo local dos fatos, sendo que está em situação de rua e pernoita nas proximidades.

Todavia, a versão do acusado restou inverossímil desprendida das demais provas coligidas aos autos.

A testemunha Aparecido Rosa, guarda civil municipal, narrou que realizavam patrulhamento no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistou o acusado em atitude suspeita. Disse que patrulhou por algum tempo e, em seguida, retornou ao local, onde o réu ainda estava. Esclareceu que já era de conhecimento da equipe que os traficantes da região costumam atravessar uma ponte e fugir por uma área verde próxima e, por tal motivo, ficou aguardando no final da ponte, enquanto seu colega foi abordar o réu. Narrou que, ao avistar a viatura, o acusado empreendeu fuga pela ponte, mas foi abordado pelo depoente. Relatou que, em busca pessoal, localizou no interior de uma pochete do réu um telefone celular, R\$30,00 em dinheiro e três embrulhos plásticos contendo, no total, 108 porções de cocaína. Informalmente, o acusado confessou que estava vendendo drogas.

No mesmo sentido, foram as palavras do também guarda municipal, Hélio Henrique.

Neste aspecto, a palavra dos agentes públicos não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câm. Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da

sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.ª Min.ª Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização do réu se não fossem verdadeiros os fatos.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa a vista da Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, verifico que o réu atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Não obstante a existência de anotações relativas à prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico, observo que existe significativo lapso entre as transgressões juvenis e os fatos apurados nestes autos, de modo que não é possível garantir continuidade e engajamento com a traficância. Assim, torno definitiva a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a primariedade, a menoridade relativa e a quantidade de pena aplicada será o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será, no entanto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da sanção corporal, pois é medida plenamente justificável e socialmente recomendável, seguindo a disposição artigo 44 do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para fins de CONDENAR o acusado RAFAEL TORQUATO como incurso no art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes na limitação de fim de semana e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da sanção corporal, nos termos da fundamentação.

Em razão do regime prisional ora fixado, faculta-lhe o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência. Determino a perda dos valores apreendidos em favor da União, por se tratar de produto de tráfico.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.
P.R.I.C.

Limeira, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA